

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אריאל קלנר

פ/25/2006

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – ביטול הדרישה לויתור על אזרחות זרה)

ביטול סעיף 16א 1. בחוק-יסוד : הכנסת¹, סעיף 16א – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק-יסוד : הכנסת קובע כי חבר כנסת המחזיק באזרחות זרה נדרש, במידה ודיני המדינה הזרה מאפשרים זאת, להשתחרר מאזרחותו זו, כתנאי מוקדם להצהרת האמונים כחבר כנסת ולקבלת זכויותיו ככזה.

מוצע לבטל מגבלה זו, אשר אין בה כל צורך ובכל מקרה לא מצדיקה פגיעה בזכותו של אדם להחזיק במספר אזרחויות וכן בזכותו להיבחר לכהונה כחבר בכנסת ישראל.

יתרה מכך, ברחבי העולם יש מדינות המאפשרות לאדם לוותר על אזרחותו, אך במידה ויעשה כן הוא יהיה חשוף לפגיעה בזכויות אחרות באותה המדינה, כמו זכות הקניין וזכויות עתידיות, לרבות כאלה העתידות להיות מועברות לידי בירושה.

כמו כן, במדינת ישראל, מדינה הקולטת עליה, יש אזרחים רבים המחזיקים באזרחות נוספת אשר המגבלה הקבועה כיום בחוק, מונעת מהם הלכה למעשה מלהתמודד בבחירות לכנסת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1839).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.